

K. br. 46/19

U IME CRNE GORE

OSNOVNI SUD U PODGORICI, po sutkinji Željki Jovović, uz učešće samostalne referentkinje Danijele Rajković kao zapisničarke, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog N. R., zbog izvršenja krivičnog djela laka tjelesna povreda iz čl. 152 st. 2 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, po optužnom predlogu ODT Podgorica Kt. br. 1821/19 od 24. 01. 2019. godine, nakon pravosnažnosti rješenja o usvajanju sporazuma o priznanju krivice, dana 10. 04. 2019. godine donio je

P R E S U D U

Okrivljeni:

N. R., JMB xxxxxxxxxxxx, zv. B., od oca M. i majke R., rođene F., rođen xx. xx. xxxx. godine u Podgorici, sa prebivalištem u mjestu rođenja, državljanin Crne Gore, razumije crnogorski jezik, govori crnogorskim jezikom, po zanimanju automehaničar, oženjen, otac dvoje djece, pismen, završio srednju školu, lošeg imovnog stanja, neosuđivan.

Kriv je

Što je:

Dana 21. 08. 2017. godine, oko 19:30 časova, u Ulici Milana Raičkovića br. 4 u Podgorici, svjestan svog djela, čije je izvršenje htio, znajući da je njegovo djelo zabranjeno, drugog lako tjelesno povrijedio na način što je oštećenog S. S., metalnim ključem-sredstvom podobnim da tijelo teško povrijedi ili zdravlje teško naruši,

udario u predjelu glave, kojom prilikom mu je nanio laku tjelesnu povredu u vidu razderine u predjelu granice desne polovine tjemenog i potiljačnog predjela,

- čime je izvršio krivično djelo laka tjelesna povreda iz čl. 152 st. 2 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Pa mu sud primjenom čl. 4, 32, 42 st. 1, čl. 52, 53 i 54 Krivičnog zakonika Crne Gore, te čl. 226, 229, 239 i 374 Zakonika o krivičnom postupku, izriče

USLOVNU OSUDU

S tim, što mu utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca i istovremeno određuje da se ista neće izvršiti, ako okrivljeni u roku od 2 (dvije) godine po pravosnažnosti presude ne izvrši novo krivično djelo.

Obavezuje se okrivljeni da plati na ime troškova krivičnog postupka iznos od 90,50 eura, u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Oštećeni S. S. se radi ostvarivanja imovinskopravnog zahtjeva upućuju na parnični postupak.

O b r a z l o ž e n j e

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici je optužnim predlogom Kt. br. 1821/19 od 24. 01. 2019. godine stavilo na teret okrivljenom N. R., izvršenje krivičnog djela laka tjelesna povreda iz čl. 152 st. 2 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Nakon podnošenja optužnog predloga sudu, državna tužiteljka u ODT-u Podgorica, okrivljeni i njegov branilac su zaključili sporazum o priznanju krivice dana 18. 03. 2019. godine.

Utvrđujući da li postoji dovoljno dokaza o krivici okrivljenog za predmetno krivično djelo, na ročištu za razmatranje sporazuma, sud je ocijenio sadržinu dokaza koje je prikupio tužilac, a koji se nalaze u spisima predmeta.

Iz sadržine prikupljenih dokaza, sud je zaključio da je državna tužiteljka pružila dovoljno dokaza o krivici okrivljenog N. R. i da je okrivljeni u vrijeme, mjesto i na način opisan u izreci ove presude učinio krivično djelo laka tjelesna povreda iz čl. 152 st. 2 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Odlučujući o kazni iz sporazuma o priznanju krivice zaključenog između stranaka, sud je našao da je predlog stranaka u vezi sa kaznom prihvatljiv, jer je isti u skladu sa interesima pravičnosti, a sankcija odgovara svrsi izricanja krivičnih sankcija, imajući pritom u vidu okolnosti koje stoje na strani okrivljenog, a koje je cijnila državna tužiteljka prilikom pregovaranja o kazni, i to da je ranije neosuđivan, porodični status okrivljenog,

kao i izraženo kajanje za učinjeno krivično djelo, pa će se i po nalaženu ovog suda i sa prijetnjom izvršenja utvrđene kazne zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca i vremenom provjeravanja u periodu od 2 (dvije) godine, na okrivljenog u dovoljnoj mjeri uticati da ubuduće ne vrši krivična djela, čime će se sa uspjehom ostvariti svrha uslovne osude iz čl. 52 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore, u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija u smislu čl. 4 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Shodno čl. 239 Zakonika o krivičnom postupku, oštećeni Senev Sashka, je radi ostvarivanja imovinskopravnog zahtjeva upućen na parnični postupak.

Okrivljeni je, shodno čl. 227 Zakonika o krivičnom postupku, obavezan da plati troškove krivičnog postupka u ukupnom iznosu od 90,50 eura, a koji troškovi se odnose na ime angažovanja vještaka medicinske struke, iznos od 60,50 eura, te na ime sudskog paušala iznos od 30,00 eura, koji iznos je odmjeren shodno dužini trajanja postupka, složenosti predmeta i imovinskim prilikama okrivljenog.

Sa iznijetih razloga, na osnovu čl. 303 st. 1 Zakonika o krivičnom postupku, odlučeno je kao u izreci presude.

OSNOVNI SUD U PODGORICI, dana 10. 04. 2019. godine.

ZAPISNIČARKA SUTKINJA

Danijela Rajković,s.r. Željka Jovović,s.r.

PRAVNA POUKA: Protiv ove presude je dozvoljena žalba

samo ako presuda nije u skladu sa

zaključenim sporazumom.

ZTO: Danijela Rajković

DN-a: Primjerak presude dostaviti:

- ODT Podgorica,

- Okrivljenom i braniocu adv. I. B.,

- Oštećenom,

- a/a

Postupljeno dana _____

Namještenik suda _____